



CUT: 192396-2024

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0282-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 30 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 192396-2024 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu - Madre de Dios, sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **28.11.2025** al Caserío Guacamayo Pacal, representada por Sra. Nélida Norma Tueros Vargas, con DNI N° 44001573.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Se inicia en atención a la denuncia ambiental procedente del OEFA con código SINAOA SC 3521-2024 2024-E01-097655-1 de fecha 19.09.2025, donde señalan la afectación al recurso hídrico (quebrada) mediante vertimiento de relave por parte de minería ilegal y/o informal, remitida mediante el Oficio N° 06501-2024-OEFA/DPEF-SEFA-SINADA.



3.2 Mediante Acta N° 009-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 27.08.2025, personal de la Autoridad Nacional del Agua, realiza la inspección ocular, constatando lo siguiente:

- i) En las coordenadas 357433 m-E y 8602430 m-N (alt. 242 m.s.n.m.) se observó la primera captación superficial de agua de un manante hacia un cilindro, posterior a un tanque Rotoplast, y luego conducido por tuberías al caserío; esta agua presenta coloración clara con algunos sedimentos.
- ii) En las coordenadas 357535 m-E y 8602352 m-N (alt. 261 m.s.n.m.) se identificó una segunda captación rústica mediante una pequeña poza de piedras y tuberías de conducción al caserío; esta agua es clara con presencia de sedimentos y hojas en el fondo.
- iii) En las coordenadas 357506 m-E y 8602357 m N (alt. 243 m.s.n.m.) se halló una tercera captación similar, conformada por una pequeña poza de piedras y tubería de conducción al caserío; el agua es de coloración clara con sedimentos y hojas en el fondo.
- iv) Durante el recorrido desde el caserío Guacamayo Pacal hasta estas 3 fuentes de agua, no se evidenció alguna afectación al recurso hídrico por actividad minera.
- v) La presidenta Nélide Tuero Vargas, y vicepresidenta Yovana Villafuerte del Caserío Guacamayo Pacal manifestaron que al ingreso del caserío no existe quebrada ni fuente de agua afectada por actividades mineras.
- vi) Cabe señalar que la denuncia presentada a la plataforma del SINADA-OEFA con código SC-3521-204, fue de manera anónima, señalando que se estaría generando el vertimiento de relave minero en el cuerpo de agua de ingreso al Caserío Guacamayo Pacal, sin incluir coordenadas exactas. Esta falta de información dificultó la localización del área denunciada y, además de que en la inspección no se evidenció la presencia de actividades mineras en el sector indicado

3.3 De acuerdo a la inspección ocular, el presunto beneficiario e infractor del uso del recurso hídrico sin contar con el respectivo derecho de uso de agua otorgado por la Autoridad Nacional del Agua es el Caserío Guacamayo Pacal, representado por su presidenta, la Sra. Nélide Norma Tueros Vargas, identificada con DNI N° 44001573.

3.4 Mediante el Informe Técnico N° 0021-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, con fecha 13.11.2025, el profesional de esta Administración Local de Agua, realiza el análisis y evaluación del contenido de la Acta N° 009-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 27.08.2025, y con la información recopilada en gabinete, informa al Administrador Local de Agua de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, que no existe evidencia de vertimiento de relaves mineros en el cuerpo de agua (quebrada) de ingreso al Caserío Guacamayo Pacal, sin embargo, se identificó la existencia de tres captaciones de agua superficial sin derecho de uso de agua de uso poblacional otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, ubicadas en las coordenadas 357433 m-E y 8602430 m-N, 357535 m-E y 8602352 m-N, y 357506 m-E y 8602357 m-N; el cual constituye una presunta infracción según el literal a. del artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos - Ley 29338, en concordancia con el numeral 1 del artículo 120° de la Ley 29338; identificando como presunto infractor al Caserío Guacamayo Pacal, representado por su presidenta, la Sra. Nélide Tuero Vargas, con DNI N° 44001573, recomendando iniciar el procedimiento administrativo sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CDC140F2

- 4.1. La Notificación N° 0102-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 26.11.2025 de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, ha sido notificado válidamente mediante acta de notificación N° 0329-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha **28.11.2025**, al Caserio Guacamayo Pacal, representado por su presidenta, la Sra. Nelida Tueros Vargas, identificada con DNI N° 44001573 con el inicio del procedimiento administrativo sancionador por usar el agua mediante tres puntos de captación, los cuales no cuentan con derecho de uso de agua del tipo poblacional otorgado por la Autoridad Nacional del Agua; ubicadas en las siguientes coordenadas UTM DATUM WGS84, Zona 19 Sur, la primera en 357433 m-E y 8602430 m-N, la segunda en las coordenadas 357535 m-E y 8602352 m-N, y la tercera en las coordenadas 357506 m-E y 8602357 m-E, concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para que presente su descargo respectivo
- 4.2. Que, estando dentro del plazo legal otorgado, el presunto infractor presento descargo contra la imputación de cargos en fecha 04.12.2025, donde expresamente reconoce el uso del agua mediante las tres captaciones de agua en favor de la población que representa y sin perjuicio de que posteriormente las tres captaciones de agua serán usadas para el nuevo asentamiento rural agroforestal Guacamayo Pacal, el cual queda fuera de la fuga marginal del Rio Madre de Dios.
- 4.3. Mediante Informe técnico N° 0069-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 04.06.2026 (informe final de instrucción) el órgano instructor en los numerales del informe concluye:
- i. De acuerdo al Informe Técnico N° 0021-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 18.11.2025, y al Acta N° 009-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC, de fecha 27.08.2025, se constató la existencia de (03) tres captaciones de agua superficial sin contar con el derecho de uso de agua de uso poblacional otorgado por la Autoridad Nacional del Agua, en las coordenadas UTM, Datum WGS84, zona 19 Sur: P-01 (357 433 m-E y 8 602 430 m-N), P-02 (357 535 m-E y 8 602 352 m-N), y P-03 (357 506 m-E y 8 602 357 m-N), en el sector del Caserio Guacamayo Pacal, distrito de Madre de Dios, provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios (46649), recomendando que, se continúe con el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador, por utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso, en aplicación al literal a. del artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, concordante con el numeral 1., del artículo 120°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
 - ii. El Caserio Guacamayo Pacal, representado por su presidenta, Sra. Nelida Tueros Vargas, identificada con DNI N° 44001573, ha presentado su respuesta a la Notificación N° 0102-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD dentro del plazo concedido, en la cual no formula argumentos de defensa que desvirtúen la infracción imputada, señalando expresamente que reconoce el uso de las tres (03) captaciones de agua en favor de la población que representa, evidenciándose el reconocimiento de los hechos materia de imputación, el cual constituye un supuesto de atenuación de responsabilidad conforme a lo previsto en el literal a) del numeral 2 del artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS.
 - iii. Por tanto, el Caserio Guacamayo Pacal, representado por su presidenta, Sra. Nelida Tueros Vargas, identificada con DNI N° 44001573, es responsable de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CDC140F2

utilizar el agua sin el correspondiente derecho de uso de agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el literal a. del Artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y el numeral 1. del Artículo 120°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.

- iv. De acuerdo con el numeral 278.1. del Artículo 278°.- del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado con Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI, las acciones y omisiones de las personas naturales y jurídicas, sean o no usuarios de agua, tipificadas como infracciones, serán calificadas por la Autoridad Administrativa del Agua como leves, graves y muy graves, por lo tanto, la presunta infracción cometida por el Caserio Guacamayo Pacal, se califica como Leve, recomendando imponer una sanción administrativa de amonestación escrita.

- 4.4. A través del Memorándum N° 0542-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 08.06.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5. A través de la carta N° 0244-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 22.07.2026, notificada y recibida por la administrada el 07.09.2026, según se desprende del cargo de la notificación qué se puede visualizar en el SIGED de la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, en el cual se notificó el Informe Final de Instrucción, concediéndole un plazo de cinco (05) días hábiles para formular sus descargos finales.
- 4.6. Transcurrido el plazo otorgado de cinco (05) días hábiles, la administrada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0140-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 25.09.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Analizado los documentos que anteceden, además de que los hechos imputados no ha sido desvirtuados, más solo aceptados, se pudo acreditar la existencia de tres captaciones de agua superficial, el mismo que no cuenta con las autorizaciones de uso de agua poblacional otorgado por la Autoridad Nacional de Agua, al caserío Guacamayo Pacal, distrito de Madre de Dios, Provincia de Manu, departamento de Madre de Dios, representada por su presidenta Sra. Nelida Tueros Vargas, en consecuencia, se encuentra la responsabilidad en la comisión de la infracción al literal a. del artículo 277°.- del Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, concordante con el numeral 1., del artículo 120°.- de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos.
- 5.2** Conforme al artículo 236-A, numeral 2 literal a) del T.U.O. de la Ley N° 27444 aprobado por Decreto Supremo N°006-2026-JUS establece lo siguiente: "(...) 2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infracciones las siguientes: a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito". Para caso en análisis la administrada reconoce y acepta la imputación del uso de las tres (03) captaciones de agua bajo el marco normativo mencionado líneas arriba es aplicable en el presente caso.



5.3 De acuerdo con el numeral 278.1. del Artículo 278°.- del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado con Decreto Supremo N° 022-2016-MINAGRI, las acciones y omisiones de las personas naturales y jurídicas, sean o no usuarios de agua, tipificadas como infracciones, serán calificadas por la Autoridad Administrativa del Agua como leves, graves y muy graves, por lo tanto, este órgano sancionador respalda la propuesta del órgano instructor, debiendo calificarse la infracción cometida como **Leve**, recomendado imponer la sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, respecto a la medida complementaria, se advierte que el órgano instructor recomendó el cese urgente de la utilización ilegítima, por lo que este órgano sancionador concluye que no se puede afectar a la administrada con el cese del uso de agua con fines poblacionales, debido a que estaríamos afectando a muchas familias de manera directa, por ende, corresponde variar la medida complementaria y disponer que la administrada realice acciones orientadas a obtener la autorización correspondiente en plazo máximo de seis (6) meses, debiendo de asumir los costos que demande la obtención de las autorizaciones como medida complementaria.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR al Caserío Guacamayo Pacal, representada por la Sra. Nelida Tueros Vargas, con DNI N°44001573, con una **AMONESTACIÓN ESCRITA**, por la infracción calificada como muy leve en materia de agua, por usar el recurso hídrico de una fuente superficial con fines poblacional, sin contar con un derecho de uso de agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	RUC	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	M.C.	PLAZO CUMPLIMIENTO DE LA MC
	-	Asentamiento Rural Agroforestal Guacamayo Pacal		Leve	Amonestación escrita	Si	6 meses
INFRACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS		FUENTE NATURAL DE AGUA	ORIGEN	NOMBRE DE LA FUENTE	TIPO	UNIDAD HIDROGRAFICA
	1.-Utilizar el agua superficial con fines poblacional, sin el correspondiente derecho de uso de agua, ubicado en el sector Caserio Guacamayo Pacal– Manu			Superficial	-	Manantial	Intercuenca Alto Madre de Dios (46649)
	TIPIFICACIÓN			COORDENADAS DEL PÚNTO DE CAPTACION			
	Art. 120°.- LEY DE RECURSOS HIDRICOS 1. Utilizar el Agua sin el correspondiente derecho de uso de agua.	Art. 277°.- Reglamento LRH a. Usar, represar o desviar las aguas sin el correspondiente derecho de uso de agua o Autorización de la Autoridad Nacional del Agua		DATUM	ZONA	COORDENADAS	
						ESTE (m)	NORTE (m)
				UTM WGS-84	19	357 433	8 602 430
				UBICACIÓN POLITICA			
				DEPARTAMENTO		PROVINCIA	DISTRITO
				Madre de Dios		Manu	Madre de Dios

ARTÍCULO 2.- DISPONER como Medida Complementaria, que la administrada realice acciones orientadas a obtener la autorización correspondiente en plazo máximo de seis (6) meses, computados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, verifique el cumplimiento de lo dispuesto en la Medida Complementaria.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CDC140F2

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 2 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución al Caserío Guacamayo Pacal en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y, disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR (E)

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/JJAON/yqc



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : CDC140F2